



Tribunale di Roma

XVI Sezione Civile

Sezione Specializzata Imprese

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Maurizio Manzi | Giudice |
| 3) Dott. ssa Cristina Pigozzo | Giudice relatore |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento di reclamo proposto nella causa n. **48081/2023** avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure, promosso da

Parte_1

[...] (c.f. *P.IVA_1*), in persona del Segretario Generale e rappresentante legale pro tempore, dott. *Parte_2* con sede legale in Roma, alla via Nizza n. 128, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati prof. Carlo Angelici, Flavio Iacovone, Francesca Romana Ferro e Sara Barone con studio in Roma, alla via Pinciana n. 25, e con loro elettivamente domiciliata in via digitale agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;

PARTE RECLAMANTE

nei confronti di

Parte_3 (c.f. *C.F._1*), *Parte_4* (c.f. *C.F._2*), *Parte_5* (c.f. *C.F._3*), *Parte_6* (c.f. *C.F._4* , *Parte_7* (c.f. *C.F._5*) e [...] *Parte_8* (c.f. *C.F._6*) rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Aldo Angelo Dolmetta e Michele Modenesi, giusta procura in atti,

PARTE RECLAMATA

e nei confronti di

Controparte_1 - [...] *CP_2* (C.f. *P.IVA_2*), con sede legale in Milano, alla via Campanini n. 7, in persona del Segretario Generale Dott. *Controparte_3* rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giampiero Di Lorenzo ed Emanuele Di Monte, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale;

Il Collegio,

letti gli atti;

sentite le parti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06.12.2023

PREMESSO

La *Parte_1* proponeva ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 12.10.2023 e comunicata in data 13.10.2023 con cui il Giudice di prime cure sospendeva la delibera impugnata assunta dalla Segreteria generale della *Parte_1* del 21.07.2023 che aveva posto in gestione straordinaria (commissariamento) la *Controparte_2* sciogliendo gli organi dell'associazione e nominando quale Commissario Straordinario il Segretario Generale Aggiunto

Controparte_3 sull'assunto della genericità degli addebiti posti a fondamento della delibera di commissariamento.

Quali motivi di reclamo deduceva l'erroneità della ordinanza che aveva ritenuto il fumus di illegittimità della delibera per la mancanza o carenza di motivazione laddove l'art. 23 c.c. consente l'annullamento solo di delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo ed allo Statuto: pertanto, il punto dirimente era la sussistenza o meno dei fatti motivanti il commissariamento e non la sussistenza o meno della motivazione, trattandosi di atto privato e non di provvedimento amministrativo.

In punto di fatto il Giudice non aveva dato alcun rilievo alle relazioni del Commissario Straordinario richiamate nella delibera impugnata e che erano tutte precedenti e conoscibili.

Invero, nella delibera erano richiamati per punti i contenuti di relazioni del Commissario, in merito alle questioni relative al tesseramento: la relazione del 19.07.2023 denuncia in modo puntuale la discrasia tra i dati associativi presenti nei registri delle strutture territoriali e quelli segnalati alla **Parte_1** e alla **Org**, risultando un maggior numero di 'tessere' rispetto agli iscritti.

Eguale nella delibera si faceva riferimento alla "gestione dei rapporti di lavoro, con difforme e sperequato trattamento del personale nelle retribuzioni e nei rimborsi spese", questione trattata nella relazione del 19.07.2023 dalla quale emergevano gravi irregolarità in ordine ai rapporti di lavoro con dipendenti collaboratori delle strutture territoriali facenti capo alla **Controparte_2**. In particolare, in ordine ad alcuni rapporti di collaborazione era stata promossa causa di lavoro per il riconoscimento di lavoro subordinato e ciò era avvenuto, tra l'altro, proprio in relazione ad un contratto sottoscritto, in violazione dell'obbligo di informativa, da parte del Segretario Amministrativo sig.ra **CP_4** che era moglie del **Pt_3**, all'epoca pure l.r. della **[...]**

CP_2 Quale terzo motivo la delibera impugnata richiamava "impiego delle risorse, con distrazione delle stesse in favore di società controllata": in detto caso il riferimento sarebbe ad una relazione del Commissario Straordinario allegata al verbale del Comitato Esecutivo che poneva l'enfasi sull'ingiustificata rinuncia da parte dell'ente commissariato ad un credito di €250.000 vantato nei confronti di **CP_5** società interamente partecipata dalla stessa, maturato in relazione ad un comodato gratuito concesso dalla **Controparte_2** alla prima. Nonostante le spese di ristrutturazione fossero state poste originariamente a carico della comodataria, il 06.02.2017 la **Controparte_2** decideva il conferimento nella società di €200.000 per sostenere le spese di ristrutturazione, con rinuncia al rimborso. La non corretta appostazione della

rinuncia del credito da parte di *Controparte_2* aveva portato alla predisposizione da parte del *Parte_9* di un bilancio di esercizio non corretto.

Quanto al periculum, rappresentava che *Pt_3* e *Parte_4* avendo cessato il rapporto di collaborazione il primo e di dipendenza il secondo con la *CP_2* non potevano qualificarsi come associati in assenza del presupposto della sussistenza di un contratto di lavoro nello specifico settore. La nuova delibera di commissariamento era stata posta in essere nel medesimo giorno dell'assunzione da parte del Tribunale di Milano di provvedimento di sospensione del primo commissariamento al fine di evitare che gli stessi potessero tornare a rivestire ruoli gestori.

Parte resistente faceva notare che i ricorrenti avessero atteso per l'impugnativa ben 50 giorni dall'assunzione della delibera, ben sapendo che erano state indette le assemblee di base per giungere alla ricostituzione degli organi, superando il commissariamento e di ciò si doveva tener conto nella delibazione dei gravi motivi alla base della decisione di confermare la sospensione della delibera.

Si costituiva *Parte_1* Lombardia - [...] *CP_2* la stessa, quanto al fumus, ribadiva che non vi erano fatti sopravvenuti che fossero stati portati a conoscenza del Comitato esecutivo nella delibera di ratifica del 28.07.2023, rispetto a quella impugnata del 21.07.2023 essendo i fatti tutti anteriori e conoscibili alle parti.

In ordine al periculum in mora, invece, sollecitava il Tribunale, stante l'effetto integralmente devolutivo del rimedio, alla considerazione, nel necessario bilanciamento d'interessi, dell'interesse della *Controparte_2* (e di tutti gli associati) alla riforma dell'ordinanza con revoca della sospensione posto che il commissariamento era già concluso, con ciò consentendo di "stabilizzare" gli effetti del Congresso (aperto il 04.09.23 e terminato il 16.10.23), con il quale i n. 227 - delegati da n. 12.977 iscritti - hanno eletto i nuovi rappresentanti negli organi sociali ed hanno approvato il proprio statuto, il conformità con il democratico e articolato percorso congressuale.

Invero, nonostante l'impugnativa da parte degli odierni reclamati anche della delibera con la quale era stata disposta la convocazione del Congresso Straordinario della *Controparte_2* per la data del 04.09.2023, il Giudice di detta causa non aveva ritenuto di concedere a sua volta la sospensione della detta convocazione, con ciò permettendo la fase congressuale che aveva portato alla nomina dei delegati. In data 16.10.23, si era, infatti, concluso il Congresso Regionale della

Controparte_2 nel corso del quale è stato approvato lo Statuto (All. 5) ed sono stati eletti i membri del Consiglio Regionale di categoria (All. 6), che si sono tempestivamente riuniti ed hanno eletto il Segretario Generale, proseguendo con l'elezione dei componenti della Segreteria Regionale (All.7).

Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere il reclamo.

Si costituivano *Parte_3* *Parte_4* *Parte_5*
[...] *Persona_1* *Parte_7* e *Parte_8* che chiedevano la conferma dell'ordinanza impugnata ed il rigetto del reclamo. In ordine al congresso straordinario, nelle more celebrato, per la ricostituzione degli organi commissariati, facevano presente che lo stesso era stato convocato dal Commissario Straordinario, prima della delibera di sospensione comunicata il 13.10.2023, per la data del 04.09.2023, in pendenza della richiesta di sospensione della delibera del secondo commissariamento e che lo stesso era stato celebrato con assunzione di delibere di elezione in data 16.10.2023 che erano state impuginate innanzi al competente Tribunale di Milano in particolare facendo valere l'invalidità di tutte le delibere assunte nella sede pseudocongressuale del 16 ottobre 2023 (sia dal Congresso, sia dal Consiglio Regionale eletto dal congresso) per sopravvenuto vizio di convocazione del congresso a causa del venir meno (prima della celebrazione del congresso) dell'organo straordinario (il commissario) cui il potere di convocazione è statutariamente assegnato.

OSSERVA

Il reclamo merita accoglimento.

La delibera della Segreteria Nazionale della *CP_2* del 21.07.2023, recita "visti i deliberati assunti dal Comitato Esecutivo Nazionale in data 20/07/2023, confermate le scelte politiche adottate dalla *Parte_1* viste le relazioni del Segretario Generale Aggiunto *Controparte_3* inerenti all'esito dell'attività svolta in qualità di Commissario della *Controparte_2* dalle quali si è potuto prendere atto di ulteriori e più gravi violazioni statutarie, regolamentari ed amministrative in tema di: 1. dato associativo, per contrasto tra il numero degli iscritti dichiarato alla *Parte_1* e alla *Org*; 2. gestione dei rapporti di lavoro, con difforme e sperequato trattamento del personale nelle retribuzioni e nei rimborsi spese; 3. impiego delle risorse, con distrazione delle stesse in favore di società controllata. Sulla base di quanto sopra, la Segreteria, in

applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del vigente statuto della *Parte_1* anche visto l'art. 43 dello statuto stesso dispone la gestione straordinaria della *Controparte_2* nominando commissario il Segretario Generale Aggiunto *Controparte_3* .

Il giudice di prime cure ha sospeso la delibera ritenendola non motivata.

Il reclamante sostiene che trattandosi di atto di autonomia privata la sua sindacabilità attenga alle sole ipotesi di violazione di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, importando la fondatezza degli addebiti e non sussistendo un obbligo di motivazione degli stessi.

Di tal ch  le allegazioni di cui alle quattro relazioni sottoscritte dal *Controparte_7* a seguito del primo incarico di commissariamento - commissariamento poi sospeso e reiterato con la delibera oggi impugnata - proverebbero la sussistenza dei fatti posti a fondamento della misura, a prescindere dalla stessa presenza o completezza di una motivazione.

Tale assunto, con questa portata, non pu  essere condiviso.

Tuttavia, deve pure rimarcarsi che non ci si muove nel tema delle impugnative di delibere disciplinari di sospensione o esclusione dell'associato, i cui principi giurisprudenziali sono stati pure evocati.

Testualmente nei due articoli che disciplinano la materia, i 'gravi motivi' devono essere sussistenti e per forza manifestati dal giudice, ove voglia sospendere la delibera, mentre devono essere presenti nel caso di delibere espulsive. Infatti, mentre il potere del giudice di sospendere una qualsiasi delibera di un'associazione riconosciuta o no,   vincolato alla ritenuta giudiziale sussistenza di gravi motivi (art. 23 c.c.), la stessa associazione per poter deliberare l'esclusione (o per estensione la sospensione) di un associato non pu  che farlo per 'gravi motivi' (art. 24).

Peraltro, al fine di garantire la tutela della persona nelle formazioni sociali, i gravi motivi devono essere esplicitati con ci  consentendo il diritto di difesa.

Orbene, ove la delibera si ponga quale espressione del potere disciplinare in ambito endoassociativo, i parametri di raffronto per la verifica della legittimit  delle clausole negoziali statutarie che prevedano un sistema di autodichia hanno quali punti di riferimento la libert  di associazione, da un lato, e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo che sono riconosciuti e garantiti dall'ordinamento anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalit . Rimangono, quindi, cogenti limiti alla potest  sanzionatoria privatistica, limiti che comportano l'invalidit  delle

norme associative che puniscano comportamenti costituzionalmente garantiti e che incidano negativamente sulle libertà fondamentali della persona. Per garantire il bilanciamento tra i diritti dell'individuo e quelli dell'associazione, il sistema disciplinare deve essere portato a conoscenza dell'associato e dallo stesso accettato al momento dell'ingresso nell'associazione; deve esserci tipicità delle infrazioni, delle sanzioni irrogabili e dell'iter procedurale da seguire. I motivi del provvedimento devono essere chiaramente espressi e non possono essere successivamente integrati: ciò consente all'associato, che ha subito una sanzione disciplinare, di conoscere le ragioni della sanzione e di decidere se e con quali argomenti ricorrere alla autorità giudiziaria. Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli (Cass. Ord. 29655 del 25.10.2023)

Secondo la giurisprudenza, il sindacato è limitato alla legittimità della delibera ove il sistema disciplinare consti di un quadro chiaro e predeterminato di infrazioni e sanzioni, con una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato. Quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche ad una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro.

Nel caso concreto, tuttavia, non ci si muove nell'ambito di un potere disciplinare di sospensione/esclusione di un socio, ma nel diverso ambito di una delibera avente carattere generale, solo indirettamente idonea ad incidere sulle posizioni di alcuni singoli.

L'art. 34 dello Statuto della CP_2 dispone: “Sono compiti dell'Esecutivo Nazionale (...) g) decidere le gestioni straordinarie delle strutture inadempienti”; art. 35 “La Segreteria eletta, su proposta del Segretario Generale, dal Consiglio Nazionale di Categoria fra i suoi membri, svolge i seguenti compiti in caso di gravi inadempienze statutarie può decidere, in via straordinaria, quanto

previsto ai punti g) e h) del precedente articolo 34; in tal caso i provvedimenti dovranno essere sottoposti alla decisione dell'Esecutivo nella sua prima riunione; art. 43 "La facoltà di intervento della Parte_1 nei confronti delle proprie Strutture Territoriali e Regionali e di ogni altra propria Struttura, in materia amministrativa è finalizzata ad assicurare la massima regolarità nella gestione dei fondi e nell'adozione di corretti metodi omogenei nella tenuta dei conti. Per le inadempienze amministrative si applica il Commissariamento e, nei casi più gravi, i provvedimenti disciplinari, statutariamente previsti, nei confronti dei dirigenti responsabili delle stesse".

Analoghi poteri sono previsti in capo all'Esecutivo Regionale per decidere le gestioni straordinarie delle Controparte_8 e i provvedimenti disciplinari sugli iscritti (art. 25).

Risulta, in buona sostanza per la complessa organizzazione la centralità di una gestione regolare ed efficiente e che, a vari livelli, l'accertamento di 'inadempienze amministrative' comporti la potestà di imporre il Commissariamento.

Rispetto a tali provvedimenti si può contrapporre, senz'altro, l'interesse del singolo associato a non vedere leso il principio democratico mediante il quale si sono espressi i vari organi a seguito di elezioni, ma il suo interesse non è inciso in misura comparabile a quello dell'associato estromesso né le cautele che tutelano quest'ultimo sono esigibili sic et simpliciter rispetto all'assunzione di una delibera di commissariamento, motivata da inadempienze amministrative.

In definitiva, si deve ritenere che il dovere di motivazione non possa essere così puntuale rispetto ad una delibera generale che di per sé è volta a garantire una più efficace organizzazione della vita associativa e ad "assicurare la massima regolarità nella gestione dei fondi e nell'adozione di corretti metodi omogenei nella tenuta dei conti".

In tale prospettiva le indicazioni fornite nel provvedimento di commissariamento, anche facendo riferimento alle relazioni trasmesse alla Segreteria Nazionale, devono ritenersi sufficienti ad enucleare le questioni in merito alle quali il Commissario ha rilevato un'inadeguata modalità organizzativa.

Invero, già nella prima Relazione si rintracciano sufficienti elementi che motivano la misura del commissariamento, statutariamente prevista non in casi limitati o gravissimi di ammanchi di fondi, condotte dolose dei vertici o altro, ma finanche per 'inadempienze amministrative' che possano comportare il rischio di una carente gestione dei fondi.

Si legge, allora, già nella prima relazione, di palesi contraddizioni nella applicazione del Regolamento UILTcCS Lombardia per la disciplina dei rapporti di lavoro del 2003, della mancanza di un sistema di raccordo nel sistema di registrazione degli iscritti, malfunzionante e inattendibile pure a Milano, non informatizzato nelle sedi provinciali. Si menzionano anomalie negli adempimenti sulla Privacy. Si rappresenta l'inesistenza di un sistema di controllo delle quote sindacali corrisposte dalle aziende per i dipendenti iscritti, il costo del lavoro elevato nella sua incidenza rispetto alle entrate per "attività tipica", con casi superiori al 100%, in ragione dell'eccessivo numero di rapporti di lavoro dipendente; il modo poco ordinato di divisione, tra le persone, dell'attività politico sindacale con le attività di servizio, che sebbene importanti rischiavano una sovrapposizione con gli analoghi servizi resi dalla UIL ed rischio di disequilibrio economico. Denunciava carenze nella stessa attività politico sindacale emersa nella riunione del 14.04.2023. Il processo di "regionalizzazione" deliberato nel Congresso 2019 sarebbe rimasto incompiuto: un lato, con applicazione di un rigoroso controllo nell'utilizzo delle risorse che privava i Responsabili Territoriali di qualunque autonomia operativa; dall'altro, la mancanza di un processo integrato (gestione iscritti, contabilità, regolamento personale) aveva fatto venire meno qualunque coerenza e sinergia. Con la seconda relazione si rappresentava un caso di causa di lavoro con impugnativa del contratto di lavoro co.co.co. per ottenere un contratto subordinato e si menzionava la vicenda della rinuncia al credito da parte della Controparte_9 a favore della CP_5 ritenendo non motivata la scelta gestionale. Nella terza relazione, si menziona, inter alia, l'impugnativa promossa dal Pt_3, in data 02.05.23 della cessazione del rapporto di lavoro co.co.co. con richiesta di riconoscimento del contratto subordinato, l'applicazione contraddittoria e non omogenea del Regolamento risalente al 2003, applicato per l'area territoriale di Milano e per CP_10 CP_11 CP_12 mentre nelle altre realtà provinciali si era applicato il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio con riconoscimento in molti casi di assegni personali assorbibili o meno e con inquadramento non omogeneo. Emergevano poi le discrasie tra le risultanze per gli iscritti. Tale tematica veniva funditus affrontata nella relazione del 19.07.2023.

Occorre ora rilevare che delle relazioni precedenti all'assunzione della delibera del secondo commissariamento, oggetto del reclamo, solo due erano conosciute dagli odierni reclamati in quanto depositate nel fascicolo della causa di impugnativa del primo commissariamento, circostanza ammessa dagli stessi. Invece, non sarebbero state conosciute le successive delibere.

Tuttavia, sembra doversi osservare che non è disposto dallo Statuto un obbligo di preventivo contraddittorio con l'organo commissariato né sembra potersi sostenere che tale passaggio sia necessitato proprio perché la delibera non ha diretti controinteressati.

In conclusione, la delibera impugnata espone seppure succintamente le criticità che erano state accertate nel corso del commissariamento.

Tali fatti non sono stati validamente contrastati dai reclamati.

Invero, gli stessi ben consci delle difficoltà organizzative cercano di sostenere che le stesse non fossero così gravi da meritare la misura del commissariamento. Va, però, evidenziato che lo Statuto non prevede diverse misure secondo differenti livelli di inadempienze amministrative, lasciando un'ampia discrezionalità all'organo competente nell'assunzione del provvedimento ritenuto più opportuno, discrezionalità che, in quanto non incide sul singolo, non pare potere essere sindacata dal giudice al di fuori da un vaglio grossolano di veridicità e ragionevolezza.

Peraltro, in punto di fatto, la mancanza di procedure di controllo interne, di modalità informatizzate e comunicanti tra organismi territoriali appartenenti alla stessa regione, la sperequazione di trattamenti contrattuali e retributivi, la decisione di costituire una società a favore della quale ristrutturare senza corrispettivo un immobile datole in comodato, con rinuncia al credito, società il cui bilancio era positivo solo per la sopravvenuta rinuncia, paiono motivi idonei a motivare il commissariamento.

Peraltro, proprio la circostanza che la detta misura è temporanea e non pregiudica una valida ricostituzione democratica degli organi induce a ritenere che l'ambito di sindacabilità del giudice sia più limitato rispetto a quello elaborato nelle impugnative di esclusione dei soci.

Per vero, i reclamati deducono solo genericamente che il Commissario Straordinario sia stato eletto all'esito del Congresso concluso nell'ottobre 2023 su convocazione del medesimo, sulla scia del 'successo' del Commissariamento e della correlativa denigrazione dei reclamati.

In definitiva si ritiene che l'onere di motivazione di una delibera associativa si configuri in modo ben più pregnante nel caso di delibera espulsiva di un associato rispetto all'ipotesi di temporaneo commissariamento di un organo: infatti, nel secondo caso, viene poi ripristinato il processo democratico e i delegati sono in grado di rinnovare, se credono, la fiducia anche ai rappresentati degli organi commissariati. Nel caso concreto le ragioni addotte erano sufficienti a non rendere arbitraria l'assunzione della delibera da parte dell'organo competente.

I reclamati non hanno dimostrato, salvo una migliore istruttoria in sede di merito, la non sussistenza dei fatti dedotti. Ne discende che il reclamo deve essere accolto e deve ritenersi che il secondo commissariamento sia stato posto in essere senza violazione di legge o di norme statutarie.

Spese al merito.

P.Q.M.

Il Collegio, così decidendo sul procedimento di reclamo,

- 1) Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa;
- 2) Spese al merito

Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2023

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo